

1500089-50.2022.8.26.0592
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Andre Gustavo Livonesi
Comarca: Lucélia
Foro: Foro de Lucélia
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 19/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BEATRIZ DIAS SOUZA

Vistos.

BEATRIZ DIAS SOUZA, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, porque em 22 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lucélia
Foro de Lucélia
2ª Vara
Praça José Firpo, . - Centro
CEP: 17780-000 - Lucelia - SP
Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia2@tjsp.jus.br

1500089-50.2022.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500089-50.2022.8.26.0592
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BEATRIZ DIAS SOUZA

Vistos.

BEATRIZ DIAS SOUZA, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, porque em 22 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, nas dependências da Penitenciária de Pracinha, estabelecimento prisional localizado na Estrada Vicinal Geraldo Rissato, 16, Comarca de Lucélia/SP, trazia consigo, para fins de entrega a terceiro, um invólucro contendo três folhas de papel de droga sintética - K4, com peso bruto aproximado de 21,840 gramas, além de um invólucro

plástico contendo cocaína, com massa líquida de 11,86 g, e um invólucro contendo maconha, com massa líquida de 2,85 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como 02 (duas) cartas escritas a mão e um comprovante bancário.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias apontadas, a denunciada trazia a droga consigo quando tentou entrar no estabelecimento prisional e a entregar para o sentenciado Richardson da Silva Moreira. Ocorre que o scanner identificou a droga e a denunciada confessou o crime.

Presa em flagrante (fl. 04), a denunciada obteve a liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares (fls. 66/68), sendo dispensada a realização de Audiência de Custódia, em razão da Pandemia ocasionada pelo COVID-19 (Provimento CSM 2549/2020 e Comunicado CG 250/2020, ambos deste TJSP e Recomendação 62/2020 do CNJ).

Oferecida a denúncia, a denunciada foi notificada e apresentou resposta à acusação (fls. 117/120).

Não constatada hipótese de rejeição liminar da peça acusatória, a denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 124/125).

Pedido de juntada de procuração apresentado por outro Defensor (fls. 130/131), sendo atendido à fl. 132.

No decorrer da instrução, foi realizado o interrogatório e colhida a prova oral. O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, a ação é procedente.

A prova da materialidade resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo que resultou positivo para as drogas encontradas (fls.146/148) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

VERA LUCIA PANTA DE MELO BARCELOS, em juízo, disse que trabalhava no scanner corporal da revista feminina. Percebeu que a acusada tinha um volume diferente na peça íntima, que chamou a atenção em razão do formato e do volume irregular. Foi repetido o procedimento e constatado novamente o volume. Ela foi a um local reservado, conversaram sobre a localização do objeto e ela retirou da sua calcinha, entregando. Eram três folhas de papel colorida, extratos bancários e um saquinho contendo uma substância branca.

ADRIANA DICIANO GASPAROTTO, em juízo, disse que a outra agente de segurança estava operando o scanner e identificou uma imagem suspeita. Indagaram à acusada, que afirmou estar levando a droga. Já revistou a acusada em outra oportunidade, sem qualquer problema.

A acusada BEATRIZ DIAS SOUZA, em juízo, disse que tem 30 anos, casada, tem duas filhas com idade de 11 e 02 anos. Tentou ingressar na unidade penitenciária com o conteúdo que foi pega. Conheceu um moço na cidade de Pracinha e já tinha ouvido na fila sobre esse trabalho. Encontrou a pessoa numa praça e ofereceu para levar a droga em troca de R\$ 3.000,00. O scanner corporal identificou o pacote. Foi levada a uma sala reservada. Os Diretores Geral e de Disciplina conversaram com a depoente e explicaram o procedimento. A depoente retirou e entregou o conteúdo. Está arrependida do fato. Aceitou o trabalho em razão do dinheiro, da necessidade de pagar algumas contas. A pessoa disse que a droga deveria ser entregue a outra

visitante. O conteúdo não era destinado ao marido da depoente e ele não sabia da sua conduta.

Embora negue que o entorpecente era destinado ao seu amásio, a acusada é confessa e admite ter recebido R\$ 3.000,00 (três mil reais) de pessoa desconhecida para ingressar na penitenciária com as drogas e papéis apreendidos.

Sua confissão está amparada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

No mais, para a configuração do delito de tráfico de drogas, irrelevante que a droga não tenha chegado a seu destinatário ou o agente tenha sido pego em pleno ato de comercialização. Sendo delito de ações múltiplas, basta a prática de uma delas para sua consumação, que neste caso se deu pela prática da conduta de "trazer consigo".

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais da acusada (artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal), anoto que ela não apresenta elementos desabonadores. A natureza da droga, a forma de acondicionamento em porções e a quantidade apreendida constituem elemento diferenciador do tipo penal,

pois a acusada trazia droga sintética, cocaína e maconha. Aumento a pena em 1/5 (um quinto), o que resulta em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda etapa: não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d"), pela qual reduzo em 1/6 (um sexto), o que resulta em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa: Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos oitenta e três) dias-multa. Presente também a causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento noventa e quatro) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: Aberto

Entendo pela possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistente em prestação pecuniária e limitação de final de semana.

Prestação pecuniária no valor 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

A limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (horas) diárias em casa do albergado ou outro estabelecimento adequado (artigo 48 do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira da acusada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para CONDENAR BEATRIZ DIAS SOUZA à pena de reclusão, pelo prazo de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, §4º, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, ficando a pena corporal substituída pela prestação pecuniária e limitação de final de semana, na forma acima estabelecida.

Condeno a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita.

Concedo à ré o direito de responder em liberdade, posto que respondeu ao processo nesta situação, não se vislumbrando presentes os requisitos para sua prisão preventiva.

Transitado em julgado: i) expeça-se guia de execução definitiva; ii) oficie-se ao

Tribunal Regional Eleitoral, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem e iii) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Lucelia, 19 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andre Gustavo Livonesi

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA